

1501610-65.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... há o entendimento: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART.301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501610-65.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501610-65.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2131506/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 24971788 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2131506 - 01º D.P. CAMPINAS, 2131506/2022 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VÍTOR GUILHERME MOLNAR TAVARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de VÍTOR GUILHERME MOLNAR TAVARES, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos, II e VII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 22h10min, na Rua Lidgerwood, 01, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra as vítimas, exercida

com emprego de uma faca, um aparelho celular marca Apple, pertencente a G.Z.F, um aparelho celular marca Samsung, pertencente a R.F.L.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); Boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 26/28); auto de exibição e apreensão (pág. 17); auto de entrega (pág. 18); laudo pericial faca apreendida (págs. 93/95).

Por decisão proferida em 24 de maio de 2022 (págs. 64/65), a denúncia foi recebida e o réu devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 82), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 87/90).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da menoridade, afastamento das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma branca, bem como aplicação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, bem como pelo laudo pericial supracitado.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "G.Z.F.", em sede administrativa, declarou que na data dos fatos, por volta das 22h15min, caminhava na Rua Lidgerwood ao lado de sua amiga R.F.L, quando dois homens se aproximaram, sendo que um deles anunciou o assalto à R.F.L e o outro anunciou o roubo à declarante, inclusive, encostando uma espécie de estilete em sua barriga. A declarante entregou a um dos assaltantes, não se recordando qual deles, seu aparelho celular da marca Apple. Já o outro assaltante subtraiu o aparelho celular de R.F.L. Ambos correram juntos. A declarante disse que estava de bicicleta e passou a persegui-los, gritando por ajuda. Alguns homens que estavam em bares conhecidos como pontos de prostituição, nas proximidades da estação, cercaram os assaltantes. Um dos sujeitos foi revistado pelos homens desconhecidos e, na posse dele, estava o celular da declarante, que foi recuperado intacto. Que o homem foi segurado até a chegada da Guarda Municipal, sendo trazido à Unidade Policial. O outro roubador também foi revistado pelos homens, mas com ele nada havia. Ocorre que o segundo sujeito conseguiu desvencilhar-se e fugiu antes da chegada da Guarda Municipal.

Em juízo, não reconheceu o acusado como autor do crime. Disse que estava na companhia de R.F.L, quando foram abordadas por dois indivíduos que portavam facas e exigiram a entrega dos aparelhos celulares. Que após o roubo, foi atrás dos indivíduos. Algumas pessoas conseguiram deter um dos meliantes, sendo que o segundo indivíduo conseguiu fugir. A declarante aduziu que seu celular foi recuperado.

A vítima "R.F.L.", em sede administrativa, declarou que, na data do fato, por volta das 22:00h, estava na Rua Lidgerwood, junto com sua amiga G.Z.F, quando dois homens se aproximaram e anunciaram assalto. Relatou que G.Z.F foi abordada pela pessoa que a declarante aponta, sem sombra de dúvida, como sendo VITOR GUILHERME MOLNAR TAVARES. Que o acusado exibiu uma faca e subtraiu o celular. Logo na sequência, o acusado foi capturado por transeuntes, que o seguraram até a chegada da Guarda Municipal. Disse que o indivíduo que a abordou era baixo, aproximadamente 1,60m, magro e moreno, não exibiu arma e apenas disse: "é um assalto, passa o celular". A declarante entregou ao sujeito seu aparelho celular, marca Samsung. Quando ele fugia com VITOR, a declarante gritou por socorro e passou a persegui-los, momento em que os roubadores foram cercados por transeuntes, mas somente VITOR ficou detido até a chegada da Guarda Municipal, sendo que o outro assaltante chegou a ser

segurado, mas desvencilhou-se e fugiu, levando consigo o celular da declarante. Esclareceu que o assaltante não identificado chegou a ser revistado pelos transeuntes, que informaram que ele não estava na posse do aparelho celular da declarante. Inclusive, foi relatado pelos transeuntes desconhecidos que ele estaria na posse de um canivete, mas a declarante aduziu que não viu o objeto durante o assalto. Por fim, declarou que não foi agredida.

Em juízo, não reconheceu o réu como autor do roubo. Disse que estava na rua, junto com sua amiga quando, por volta de 22h30min, foram abordadas por dois homens que anunciaram o assalto. Os roubadores levaram os aparelhos celulares. Disse que pediram ajuda e algumas pessoas conseguiram deter um dos indivíduos. Aduziu que G.Z.F viu que um dos indivíduos estava com uma faca. Que o celular de G.Z.F estava com o acusado.

A testemunha Lourinaldo Souza Avelar, guarda municipal, em sede administrativa, declarou que nada data dos fatos, por volta das 22h, o depoente foi acionado pelo CECON, para se dirigir à Rua Lidgerwood, onde um homem havia sido detido por transeuntes, em razão de ter sido surpreendido roubando um aparelho celular. O depoente foi ao local junto com o GM ORIVALDO. Quando lá chegou, constatou que o indivíduo detido era VITOR GUILHERME MOLNER TAVARES, sendo que o autor da detenção era TIAGO DOS SANTOS FARIAS. Que Tiago contou que surpreendeu Vitor subtraindo um aparelho celular de duas moças e, por isso, o segurou até chegada da polícia. Ainda, Tiago informou seu nome completo e endereço e seguiu para seu trabalho, deixando o preso aos cuidados do declarante. O depoente fez busca pessoal no preso Vitor. Em meio a blusa que o acusado segurava, havia uma faca de mesa. O aparelho celular já estava na posse da vítima G.Z.F. Que a vítima G.Z.F relatou que estava junto com sua amiga R.F.L, quando dois homens as ameaçaram e subtraíram seus aparelhos celulares. Que o outro assaltante não identificado fugiu e levou o aparelho celular de R.F.L. Por fim, aduziu que como testemunha, também foi arrolado João Pedro de Sousa Fonseca, que não pode comparecer ao Distrito Policial, fornecendo apenas seu nome.

Em juízo, disse que foram solicitados via rádio acerca de um indivíduo detido por populares que havia subtraído um celular. As vítimas alegaram que foram surpreendidas por dois indivíduos que subtraíram os aparelhos celulares. Que um dos roubadores conseguiu se evadir. As vítimas relataram que os sujeitos estavam com uma faca, que foi localizada, inclusive, com um dos detidos. Informou que quando chegou ao local, o celular já estava com a vítima. As pessoas disseram que o celular estava na posse do indivíduo detido.

A testemunha Orisvaldo dos Reis Silva, guarda municipal, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por seu colega de farda.

Em juízo, declarou que um dos assaltantes já havia sido detido por populares, ao passo que o outro roubador conseguiu fugir. Aduziu que quando chegou ao local, o aparelho celular já estava com a vítima. Inclusive, uma das pessoas que deteve o acusado, disse que o celular estava com ele.

A testemunha T.S.F, ouvida exclusivamente em juízo, não reconheceu o réu como autor do crime. Disse que estava em um salão de cabeleireiro, quando duas meninas começaram a gritar e disseram que tinham sido vítimas de assalto. Que um dos roubadores já tinha sido detido por um transeunte. Que o acusado estava na posse do aparelho celular subtraído. Por fim, aduziu que o segundo roubador conseguiu fugir.

A testemunha J.P.S.F.S, ouvida exclusivamente em juízo, reconheceu o réu como autor do delito. Disse que estava no salão de cabeleireiro e as vítimas informaram que foram roubadas. Que conseguiu segurar um dos roubadores. Que o celular de uma das vítimas estava com o acusado.

O acusado Vitor Guilherme Molnar Tavares, em sede administrativa, optou pelo seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, negou o crime. Disse que é usuário de crack e estava nas imediações do local dos fatos. Que visualizou o assalto e foi acusado injustamente pelos transeuntes que ali estavam. Que o roubador jogou o celular ao lado do declarante. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente comprovado o delito imputado ao

réu.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra as vítimas, exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular marca Apple, pertencente a G.Z.F, um aparelho celular marca Samsung, pertencente a R.F.L.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta do réu e a norma penal incriminadora supracitada, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de, subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e em concurso de pessoas.

Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há nada a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Ou seja, tratando-se de pessoas idôneas, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que irão mentir em juízo e acusar um inocente.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO

- ROUBO QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS - DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

No mesmo sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Insta consignar que as vítimas atestaram claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Ademais, a vítima R.F.L reconheceu, sem sombra de dúvidas, em solo policial, o réu como autor do crime. Não obstante não tenham conseguido reconhecer o réu em juízo, asseveraram que ele foi perseguido na sequência do roubo, sendo um dos celulares encontrado na posse do réu.

Outrossim, as declarações das vítimas são coerentes e encontram-se em harmonia umas com as outras, bem como em consonância com as demais versões apresentadas e com os elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É certo que a testemunha J.P.S.F.S, um dos responsáveis por deter Vítor logo após o crime, foi certeiro ao apontá-lo como um dos roubadores. Inclusive, disse que o réu trazia consigo um dos celulares subtraídos.

No mais, quanto aos depoimentos dos guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes a prisão do réu.

Imprescindível salientar que os depoimentos de guardas municipais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois, "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados quesão após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes"(RT411/266).

Outrossim, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita"(STF, RTJ 68/54).

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Ainda, consoante à prisão em flagrante realizada por guarda municipal, insta salientar que este constitui em ato legal, em prol da segurança social, ou seja, não há o que se falar em proibição ao guarda municipal em proceder à prisão. Nesse sentido, há o entendimento: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART.301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada. (HC 129932/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010).

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de suas responsabilidades. Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange às causas de aumento de pena, referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca), previstos no §2º, incisos II e VII, do artigo 157 do Código Penal, restaram, de igual sorte, reconhecidas, uma vez que foram comprovadas pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Outrossim, a descrição do objeto é compatível com o laudo pericial juntado às págs. 93/95, o qual concluiu que: "(...) A(s) referida(s) peça(s), além da finalidade a que se destina(m), pode(m) ser utilizada(s) para prática de lesão corporal, dano e/ou morte, dependendo da forma de manuseio, da habilidade e da destreza de seu operador".

Observa-se que a grave ameaça foi exercida, portanto, com o emprego de uma faca, o

que atemorizou as vítimas, diminuindo, assim, a capacidade de resistência. Outrossim, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, restou, de igual sorte, reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM

DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O

que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2.

Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa

subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como

argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 2 [...] 2. A jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de

roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que

por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da

vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas

vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 3 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA

RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação

jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O

tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual

o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila,

fora da vigilância da vítima. [...] 4 Considerando esses precedentes, o Superior

Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do

Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do

bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em

seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo

prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

É indubitável que no caso em tela houve a inversão da posse, restando à

configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível se falar em

desclassificação.

Por fim, cumpre ressaltar que o crime foi praticado em concurso formal, porquanto

em uma única conduta, o réu subtraiu bens pertencentes a dois patrimônios

distintos.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II,

ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO

PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO

FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas

diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II

- Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o

reconhecimento de que se trataria de crime único. Writ denegado. (STJ - Habeas

Corpus HC 148447 MG 2009/0186385-6, Data da Publicação: 26 de abril de 2010)

Sendo assim, percebe-se que a empreitada criminosa do acusado se amolda ao

supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a

intranquilidade social, a violência e a insegurança, motivo pelo qual não se pode

passar impune.

Dessa forma, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro)

anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cada um dos delitos, tendo em vista que o acusado estava em liberdade provisória quando praticou o crime (pág. 35).

Na segunda fase, levando em consideração a menoridade, mas tendo em vista que a pena não pode ir aquém do mínimo legal, torno-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, reconhecidas as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma branca (faca) e concurso de pessoas, majoro a pena em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente". Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por dois, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu VÍTOR GUILHERME MOLNAR TAVARES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado, observando o quantum de pena aplicado e gravidade do delito cometido, sendo incabível, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o

tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA